



KARTEL DALAM BISNIS: LARANGAN TEGAS RASULULLAH SAW.

DUNIA persaingan usaha di Indonesia dihebohkan oleh putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng. Dalam putusannya, KPPU menghukum dua puluh perusahaan minyak goreng yang terlibat perjanjian kartel. Sebagaimana diketahui bersama, KPPU adalah komisi khusus yang bertugas mengawasi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹

Perkara kartel minyak goreng adalah perkara yang diperiksa berdasarkan hak inisiatif KPPU. KPPU telah lama memeriksa perkara ini. Perkara ini telah dimonitor sejak 2007 sebab minyak goreng adalah salah satu produk yang dianggap strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Salah satu indikator kuat yang dijadikan dasar KPPU melakukan *monitoring*

¹ Sebagian besar tulisan ini adalah tulisan penulis dalam Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya) di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 64–69.